

징 계 사 항

1. 제 목 : 품위유지의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ◆●보훈병원 사무직 4급 직원C
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) '07. 4. 2. 공단에 입사하여 ◆●보훈병원 근무를 시작으로 '17. 7. 20.~'19. 12. 31. 기간에는 △△요양원에서 ▣◆과장에 보직되었고 현재는 육아휴직 중에 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은 규정 제6조의3(품위유지의무)에는 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 「사회복지사업법 시행령」 제2조 제1항 [별표 1] “사회복지사의 등급 별 자격기준과 같은 법 시행규칙 제3조 [별표 1] “사회복지학 전공교과목과 사회복지 관련 교과목”의 규정에 따르면 사회복지사 2급 자격을 취득하기 위해서는 사회복지시설을 방문하는 사회복지사현장실습을 필수적으로 120시간 이수('19. 9. 30.까지 이수시간 기준)를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원인 징계대상자는 제규정을 준수하고, 사회통념과 건전한 상식에 위반되는 행동을 하지 않으며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고 직무의 내외를 불문하고 직원으로서 품위가 손상되는 행동을 해서는 아니 되며, 공·사를 분별하여 신속·정확하고 공정하게 업무를 처리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 친언니 유○○가 △△요양원에서 사회복지사 현장실습('19. 4. 2. ~ '19. 4. 22.) 시 육아휴직 중이었고 언니의 실습지도자 임무를 수행했던 직원D과는 같이 근무한 경험이 있는 직장동료였습니다. 친언니가 사회복지사 실습을 앞두고 건강이 악화되어 실습을 온전히 참여하기가 어렵고 실습 가능 유효기간이 임박한 상황이라는 사정을 알게 되자, 실습지도자인 직원D에게 언니가 실습을 정상적으로 할 수 없는데 실습이 가능한지 문의하여 실습이 가능하다는 취지의 답변을 듣고 직원D과 언니의 연락처, 메일주소를 각자에게 연계해주었습니다.

또한 두 사람을 실습생과 슈퍼바이저로 연계해준 후 실습일지 작성을 위해 직원D으로부터 실습일지 샘플을 받아 유○○에게 전달⁵⁾함으로써 총 15회 실습일정 중 단 2회만 실제로 실습에 참여하였음에도 120시간의 정상 실습으로 처리되도록 조력한 사실이 있습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 언니가 ***병 진단을 받은 상태였으며, 건강상태를 봤을 때 정상적으로 실습을 수행하기 어렵고 옆에서 지켜보기 안타까워 본인이 근무했었고 사회복지사 실습기관이기도 하였던 △△요양원에 언니의 실습을 알아보고 진행하였다고 변명하고 있습니다.

5) 실습 샘플 자료 전달 : 직원C는 실습샘플 자료를 어떻게 주고 받았는지 정확히 기억하지 못한다고 답변하였으나, 실습지도자 직원D는 직원C 과장이 와서 다른 사람의 실습일지를 달라고 해서 받아갔으며, 직원C 과장이 전화로 적을 내용을 달라고 했던 사항까지 구체적으로 진술

그러나 자신의 가족을 대상으로 정상 실습 없이 실습을 한 것으로 조작하는 행위가 공정하지 못하다는 것은 일반 사회통념으로 당연히 판단해야할 사항임에도 공사를 구분하지 못하고 부당한 실습을 중개하여 물의를 일으킨 사항은 **직원으로서 품위유지의무를 위반한** 행동이며, 공공기관 직원이 실습지도자와 협조하여 정상적으로 120시간의 실습을 이수하고 실습증빙서류를 받는 일반인과 다르게 본인 가족이 2일 정도의 실습 참여만으로 사회복지사 현장실습을 정상 완료한 것으로 처리되도록 조력한 행위는 자격취득 업무를 관리하는 주무관청의 자격취득관련법상 정당한 업무를 방해한 사항으로 **성실의무 위반**에 해당합니다.

비록 징계대상자가 금품, 향을 받는 등 특정한 대가를 노리고 위반한 행위가 아니라 가족의 어려운 사정을 해결해보려고 자신이 할 수 있는 일을 알아보다 그릇된 판단으로 발생한 행위로 비위의 도는 경하다고 할 수 있으나 실습증빙으로 발급된 서류가 허위임을 명백히 알면서도 위와 같은 실습이 진행되도록 중개·조력하여 기관의 명예와 위신을 떨어뜨린 점은 과실이 없다고 보기는 어렵습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2021. 1. .

감 사 ★ ○ @